

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1022/2551

นางสาวไศรยา ฤทธอร่าม
นายบุญคอรี่ มีวงน้อย

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 147 วรรคสอง, มาตรา 234, มาตรา 247, มาตรา 252

จำเลยยื่นฎีกา แต่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาเพราะต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริง จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา ศาลฎีกามีคำสั่งให้จำเลยนำเงินที่ต้องชำระ ตามคำพิพากษามาวางหรือหาประกันให้ไว้ต่อศาลตาม ป.วิ.พ. มาตรา 234 ประกอบ มาตรา 247 แต่จำเลยไม่ดำเนินการดังกล่าวจนพ้นกำหนดเวลาศาลฎีกาจึงมีคำสั่งให้ ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา คดียอมถึงที่สุดไปแล้วตาม ป.วิ.พ. มาตรา 147 วรรคสอง จำเลยไม่อาจยื่นคำร้องขอให้คำพิพากษาเป็นโมฆะได้อีก

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้บังคับจำเลยและบริวารรื้อ ถอนบ้านเลขที่ 45 หมู่ที่ 5 ตำบลสิงโตทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ออกจากที่ดินโฉนดเลขที่ 5023 ตำบลหมอนทอง (สิงโตทอง) อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ของโจทก์ ห้ามเกี่ยวข้องกับที่ดินดังกล่าวของโจทก์ และให้จำเลย ชำระค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 2,400 บาท และเดือนละ 800 บาท นับแต่วันฟ้อง จนกว่าจะรื้อถอนบ้านออกไปจากที่ดินของโจทก์ จำเลยยื่นคำให้การและแก้ไขคำ ให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง เมื่อถึงวันนัดสืบพยานจำเลย จำเลยไม่มาศาล ศาลชั้น

ต้นจึงมีคำสั่งให้จำเลยขาดนัดพิจารณา โดยให้พิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีโจทก์ไปฝ่ายเดียว และพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนบ้านเลขที่ 45 หมู่ที่ 5 ตำบลสิงโตทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ออกจากที่ดินโฉนดเลขที่ 5023 ตำบลหมอนทอง (สิงโตทอง) อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา กับให้ชำระค่าเสียหาย 2,400 บาท และเดือนละ 800 บาท แก่โจทก์นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะรื้อถอนบ้านเลขที่ดังกล่าวเสร็จสิ้น จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา ศาลฎีกามีคำสั่งให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องว่า คำพิพากษาคดีนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน เป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้คือ ศาลชั้นต้นรับฟังคำให้การของจำเลยโดยมิชอบเพราะทนายจำเลยยื่นคำให้การโดยไม่ให้จำเลยตรวจสอบก่อน จึงมิได้เป็นไปตามเจตนาของจำเลย ไม่อนุญาตให้จำเลยยื่นคำให้การใหม่ ตั้งประเด็นขัดต่อกฎหมาย ไม่รับอุทธรณ์คำสั่งที่ยกคำร้องขอให้พิจารณาปัญหาข้อกฎหมาย และไม่ไต่สวนคำร้องที่ไม่จงใจขาดนัด นอกจากนี้จำเลยได้คัดค้านคำสั่งศาลชั้นต้นหลายเรื่อง เช่น คำฟ้องโจทก์เป็นคดีมีทุนทรัพย์จะรับคดีเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ได้ แต่ศาลชั้นต้นไม่รับฟัง เมื่อคำพิพากษาเป็นโมฆะ จำเลยจึงไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำบังคับจนกว่าจะมีการพิจารณาใหม่ แล้วมีคำพิพากษาให้ถูกกฎหมาย ขอให้ไต่สวนคำร้องหรือสั่งให้ดำเนินคดีใหม่ตั้งแต่ยื่นคำให้การจำเลยใหม่

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า จำเลยยื่นคำร้องนี้ขอให้ศาลไต่สวนหรือให้ดำเนินคดีใหม่ แต่ตามคำร้องไม่ใช่เหตุที่จะยกขึ้นกล่าวอ้างเพื่อให้จำเลยพิจารณาคดีใหม่ได้ ให้ยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยฎีกาว่า การดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยอ้างเหตุต่าง ๆ ว่าที่ทนายจำเลยดำเนินคดีไปโดยมิได้เป็นไปตามเจตนาของจำเลยทำให้ศาลพิจารณาและตัดสินคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย คำพิพากษาจึงเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 นั้น เห็นว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนบ้านเลขที่ 45 ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 5023 ตำบลหมอนทอง (สิงโตทอง) อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา และให้ชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ จำเลยอุทธรณ์โต้แย้งคัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยตามข้ออุทธรณ์ของจำเลยแล้วพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยฎีกา แต่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาเพราะเหตุคดีนี้ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงและฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในข้อเท็จจริง จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา ศาลฎีกามีคำสั่งให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา เนื่องจากศาลฎีกามีคำสั่งให้จำเลยนำเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษามาวางหรือหาประกันให้ไว้ต่อศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบมาตรา 247 เมื่อจำเลยไม่ดำเนินการดังกล่าวจนพ้นกำหนดระยะเวลา คดีย่อมถึงที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 147 วรรคสอง จำเลยจึงไม่อาจยื่นคำร้องขอให้คำพิพากษาเป็นโมฆะได้ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายกคำร้องมานั้นชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ชาลี ทัพภวิมล-สมศักดิ์ จันทรา-ชูเกียรติ ตันทวิวงศ์)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

1. จำเลยยื่นคำร้องขอให้คำพิพากษาเป็นโมฆะ แต่เมื่อยื่นคำร้องหลังจากที่คดีถึงที่สุดไปแล้ว จึงไม่อาจกระทำได้เพราะต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223, 247 อย่างไรก็ตาม การขอให้คำพิพากษาเป็นโมฆะก็คือการขอเพิกถอนคำพิพากษา หากจะกระทำได้อีกก็แต่โดยอาศัยการกล่าวอ้างว่ามีการดำเนินกระบวนการพิจารณาผิดระเบียบ ศาลอาจเพิกถอนคำพิพากษาได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 810/2542) แม้คดีจะมีคำพิพากษาไปแล้วหากคู่ความต้องการเพิกถอนคำพิพากษา เพราะเห็นว่าเป็นการดำเนินการดำเนินกระบวนการที่ผิดระเบียบ ก็อาจยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้องได้ภายใน 8 วัน นับแต่วันที่ทราบข้อความหรือพฤติการณ์อันเป็นมูลแห่งข้ออ้างนั้น (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5876/2545) 2. โดยหลัก คำพิพากษาไม่อาจถูกฟ้องร้องขอให้เป็นโมฆะหรือถูกเพิกถอนได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8091/2538, 1947/2539) เว้นแต่จะถูกเปลี่ยนแปลงแก้ กลับโดยศาลที่อยู่ลำดับสูงกว่า (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4670/2534) หลักข้อนี้ใช้กับศาลที่มีลำดับชั้นเดียว เช่น ศาลรัฐธรรมนูญ ด้วยเหตุนี้การฟ้องขอให้คำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าเป็นโมฆะ จึงกระทำมิได้เนื่องจากไม่มีกฎหมายให้อำนาจไว้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7645/2546) 3. ในกรณีที่คู่ความเห็นว่าศาลตัดสินชอบหรือไม่ชอบอย่างไร การจะคัดค้านคำพิพากษาก็ต้องกระทำการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาภายในระยะเวลาที่กำหนด

ตามกฎหมาย หากไม่อุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษาดังกล่าวย่อมเป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 147 และทำให้คำพิพากษาดังกล่าวมีผลผูกพันคู่ความตามมาตรา 145 คู่ความจึงจะมายื่นคำร้องหรือฟ้องขอให้เป็นโมฆะหรือขอเพิกถอนในภายหลังไม่ได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 454/2509, 1028/2532, 2414/2532, 1222/2537, 6045/2537, 7626/2541, 4932/2545) 4. กล่าวโดยสรุป การคัดค้านคำพิพากษาว่าไม่ถูกต้องอย่างไร ต้องว่ากล่าวในคดีเดิม จะทำเป็นคดีใหม่เพื่อฟ้องขอเพิกถอนคำพิพากษาในคดีอื่นไม่ได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3593/2549) หากจะฟ้องเป็นคดีใหม่ จึงต้องไม่ทำให้เป็นการเพิกถอนคำพิพากษาในคดีอื่น (เนื่องจากคำพิพากษาจะถูกฟ้องร้องขอให้เพิกถอนหรือเป็นโมฆะไม่ได้) แต่เป็นการฟ้องเพื่อแสดงให้เห็นว่าตนไม่ต้องถูกผูกพันตามคำพิพากษาที่ตนไม่เห็นด้วยดังกล่าวเท่านั้น (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6987/2538, 6939/2540) นพพร โพธิ์รังสิยากร